



Nr. 158 Kabinettsitzung vom 17. Januar 1921, 16 Uhr

R 43 I/1363, Bl. 191–192

Anwesend: Fehrenbach, Simons, Koch, Geßler, Scholz, Brauns, v. Raumer, Groener, Hermes; StS Albert, Walther, Joël, Teucke; MinDir. Meissner, v. Schlieben; LegR Schmidt-Elskop; MinR Brecht; Protokoll: MinR Kempner.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

- 1. Außerhalb der Tagesordnung: Beflaggung militärischer Gebäude im Wehrkreiskommando II am 18. Januar 1921. [...]*
- 2. Entwurf einer Geschäftsordnung der Reichsregierung.*
- 3. Erklärung der Reichsregierung zur Interpellation Aderhold, betreffend das Streikrecht der Beamten.*
- 4. Durchführung der täglichen achtstündigen Arbeitszeit bei den Behörden. [...]*
- 5. Ernennung eines neuen Leiters der Abteilung III für Luft- und Kraftfahrwesen des Reichsverkehrsministeriums. [...]*
- 6. Ressortzuständigkeit für die Feststellung der Höhe der Entschädigung für unschuldig erlittene Schutzhaft. [...]*
- 7. Entwurf einer Verordnung über die Bereitung von Kuchen. [...]*
- 8. Widerspruch des Reichskommissars für die Vereinfachung der Reichsverwaltung gegen die Schaffung einer Ministerialdirektorstelle für die Abteilung für Beamtensachen. [...]*
- 9. Außerhalb der Tagesordnung: Termin der Abstimmung in Oberschlesien und der Reichstagswahlen in den Abstimmungsgebieten. [abgesetzt]*
- 10. Frage des Beitritts eines Ressorts zu einem Verein oder einer sonstigen Körperschaft. [...]*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Beflagung militärischer Gebäude im Wehrkreiskommando II am 18. Januar 1921. [...]

2. Entwurf einer Geschäftsordnung der Reichsregierung.

Die Angelegenheit wird vertagt¹. Das Reichsjustizministerium wird ein schriftliches Votum einreichen, zu dem die übrigen Ressorts gegebenenfalls Stellung nehmen werden².

3. Erklärung der Reichsregierung zur Interpellation Aderhold, betreffend das Streikrecht der Beamten³.

Das Kabinett stimmt der vorgelegten Erklärung des Reichsministers des Innern zu.

¹ Ein erster Entw. einer GO der RReg. war unter dem Datum des 23.6.1920 in der Rkei aufgestellt worden (R 43 I/1488, Bl. 119–123). In ihm waren die bisherigen grundlegenden Beschlüsse über die Geschäftsführung des Kabinetts aus den Jahren 1919 und 1920 zusammengefaßt worden. Der Entw. war im Verlauf der folgenden Monate mit dem RMin. und dem RIMin. beraten und unter dem Datum des 10.12.1920 dann ein zweiter veränderte Entw. der GO der RReg. aufgestellt worden (R 43 I/1488, Bl. 160–166). Dieser veränderte Entw. war allen Ministerien zur Stellungnahme zugeleitet worden.

Am 10.1.1921 hatte der RWiM ein Schreiben an den RK gerichtet, in dem er Bedenken gegen verschiedene Bestimmungen der GO erhoben hatte. Der RWiM hatte gefordert, daß der Entw. der GO vor seiner Beschlußfassung im Kabinett noch in einer kommissarischen Besprechung sämtlicher Reichsministerien erörtert werden müsse. In dem vorliegenden Entw. der GO, so hatte der RWiM erklärt, würden eine Reihe von Vorschlägen gemacht, die alle Reichsministerien beträfen und die nach ihrer staatsrechtlichen Zulässigkeit und nach ihrer politischen und geschäftlichen Zweckmäßigkeit noch geprüft werden müßten (R 43 I/1488, Bl. 167–169).

² Entsprechend einer Verabredung der StS der Rkei und des RMin. übersandte das RMin. am 31.1.1921 der Rkei zunächst nur einen Entw. für das Votum des RMin. in der Geschäftsordnungsfrage. In diesem Votum wurden die Formulierung und der materielle Gehalt mehrerer Bestimmungen des GOEntw. kritisiert und Vorschläge zur Verbesserung gemacht. Eine gemeinsame Verständigung zwischen dem RMin. und der Rkei über den endgültigen Text des Votums sollte noch herbeigeführt werden (R 43 I/1489, Bl. 34–41). Das endgültige Votum des RMin. erfolgte erst am 11.1.1922 (R 43 I/1489, Bl. 79–86).

Die GO der RReg. war auch noch Gegenstand der Beratungen der nächsten Kabinette.

³ Siehe dazu Dok. Nr. 157.

4. Durchführung der täglichen achtstündigen Arbeitszeit bei den Behörden. [...]
5. Ernennung eines neuen Leiters der Abteilung III für Luft- und Kraftfahrwesen des Reichsverkehrsministeriums. [...]
6. Ressortzuständigkeit für die Feststellung der Höhe der Entschädigung für unschuldig erlittene Schutzhaft. [...]
7. Entwurf einer Verordnung über die Bereitung von Kuchen. [...]
8. Widerspruch des Reichskommissars für die Vereinfachung der Reichsverwaltung gegen die Schaffung einer Ministerialdirektorstelle für die Abteilung für Beamtensachen. [...]
9. Außerhalb der Tagesordnung: Termin der Abstimmung in Oberschlesien und der Reichstagswahlen in den Abstimmungsgebieten. [abgesetzt]
10. Frage des Beitritts eines Ressorts zu einem Verein oder einer sonstigen Körperschaft. [...]

Zitierhinweis

Nr. 158 Kabinettsitzung vom 17. Januar 1921, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 419–420 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D158>